DE BOUW PRO

PLAYGROUND REVIEWKOPIE — CONCEPT v0.2
Niet juridisch goedgekeurd of in werking getreden. Werkbron: 03_Onderaannemingsovereenkomst_ZZP_CONCEPT_v02.docx. Alleen opmaak aangepast; interne publicatiecheck weggelaten. Open invulvelden blijven ter verificatie staan.

OVEREENKOMST ONDERAANNEMING

ZZP & gespecialiseerde onderaannemers | CONCEPT v0.2 | 8 november 2026

CONCEPT TER JURIDISCHE TOETSING — niet publiceren of contractueel toepassen vóór verificatie van partijgegevens en toepasselijkheid.

Artikel 1 — Partijen en opdracht

1.1 Deze overeenkomst wordt gesloten tussen [JURIDISCHE CONTRACTPARTIJ DE BOUW PRO] (Opdrachtgever) en [ZZP/BEDRIJF, KVK, BTW-ID, ADRES] (Onderaannemer). Project, werkzaamheden, normen, planning, prijs, materiaalverdeling en contactpersonen staan in Bijlage A of afzonderlijke werkopdracht.

1.2 De Onderaannemer verricht het overeengekomen resultaat vakbekwaam en zelfstandig; partijen beogen een overeenkomst van aanneming/opdracht, geen arbeidsovereenkomst. De feitelijke uitvoering is bepalend voor de kwalificatie.

Artikel 2 — Zelfstandigheid en fiscale naleving

2.1 Onderaannemer bepaalt in beginsel zelf hoe hij het werk uitvoert binnen bouwplanning, veiligheids- en kwaliteitsnormen, behoudens noodzakelijke coördinatie. Hij draagt eigen ondernemersrisico, beschikt waar passend over gereedschap en verzekeringen en mag andere opdrachtgevers bedienen.

2.2 Er zijn geen automatische rechten op doorbetaling bij vakantie, ziekte, vaste werktijden zonder projectnoodzaak of structurele exclusiviteit. Partijen monitoren of de feiten blijven passen bij zelfstandige opdracht.

2.3 Onderaannemer verstrekt correcte KvK-, btw- en factuurgegevens en legt aan hem vereiste registratie, vergunningen en certificaten over. Een contractlabel of aansprakelijkheidsclausule kan wettelijke loonheffingsverplichtingen niet wegnemen.

Artikel 3 — Kwaliteit, bewijs en uitvoering

3.1 De Onderaannemer levert conform overeengekomen specificaties, relevante fabrikantvoorschriften, wet- en regelgeving en eisen van goed vakmanschap.

3.2 Verplicht verborgen werk dat controle of vastlegging vergt (leidingen, waterdichting, elektrische aansluitingen) wordt vóór afdekking gemeld voor een redelijke inspectiekans. Waar overeengekomen levert Onderaannemer passende foto’s of meetresultaten; noodzakelijke kwaliteitsbewaking blijft onderdeel van de aangenomen prestatie.

3.3 Onderaannemer waarschuwt onmiddellijk en bij bouwwerken ondubbelzinnig schriftelijk voor onjuiste tekeningen, ongeschikte ondergrond, gevaar, asbestverdenking of andere bekende risico’s.

3.4 Onderaannemer legt vóór afdekking op verzoek relevante uitgevoerde details vast (bijvoorbeeld leidingen, waterdichting en aansluitingen). Welke foto's, meetresultaten of werkbonnen zijn vereist, wordt vooraf projectgericht gespecificeerd; wettelijk noodzakelijke controles worden hierdoor niet uitgesloten.

Artikel 4 — Planning en samenwerking

4.1 Start, opleverdata en afhankelijkheden worden in de werkopdracht vastgelegd. Voor vertraging meldt Onderaannemer oorzaak, gevolgen en herstelvoorstel onverwijld.

4.2 Aantoonbare schade door een toerekenbare fout of vertraging kan conform wet en contract worden verhaald, met redelijke mogelijkheid tot schadebeperking. Geen automatische willekeurige dagboetes.

4.3 Toegang, veiligheidsinstructies en coördinatie met andere partijen worden afgestemd zonder de zelfstandige uitvoeringswijze onnodig over te nemen.

Artikel 5 — Meerwerk en wijzigingen

5.1 Werk buiten de afgesproken scope vereist voorafgaande aantoonbare toestemming van DE BOUW PRO met prijs en gevolgen voor planning; e-mail of WhatsApp volstaat indien duidelijk herleidbaar.

5.2 Onderaannemer mag klantwensen niet rechtstreeks als betaalde wijziging aan DE BOUW PRO toezeggen zonder akkoord van de projectleiding.

Artikel 6 — Gebreken en regres

6.1 Onderaannemer herstelt aantoonbaar aan hem toerekenbare uitvoeringsgebreken binnen een redelijke termijn en zonder onverschuldigde meerkosten voor DE BOUW PRO.

6.2 Bij uitblijven van herstel na redelijke schriftelijke gelegenheid of bij urgent gevaar mag DE BOUW PRO redelijke noodzakelijke herstelkosten door een derde laten maken en verhalen voor zover wettelijk toegestaan.

6.3 Onderaannemer vrijwaart DE BOUW PRO voor aanspraken van derden uitsluitend voor zover veroorzaakt door zijn toerekenbare fouten; deze bepaling verschuift geen aansprakelijkheid die wettelijk bij DE BOUW PRO blijft.

6.4 Indien een aantoonbaar toerekenbare fout van de Onderaannemer aantoonbare herstel-, gevolg- of coördinatiekosten veroorzaakt, kunnen partijen deze overeenkomstig wet en overeenkomst verhalen. Er vindt geen automatische doorbelasting van willekeurige forfaitaire bedragen plaats.

Artikel 7 — Schade, verzekering en veiligheid

7.1 Onderaannemer meldt incidenten en schade onmiddellijk, maakt foto’s en treft maatregelen ter beperking van vervolgschade.

7.2 Onderaannemer beschikt over passende AVB en aanvullende beroeps- of CAR-dekking voor zover contractueel vereist. Op verzoek wordt polisbewijs overgelegd; inspecteer dekking in plaats van slechts polisnaam.

7.3 Onderaannemer houdt werkplek veilig en voldoet aan toepasselijke Arbo- en VCA/veiligheidsvereisten voor zover voorgeschreven.

Artikel 8 — Betaling

8.1 Prijs: [VAST/TARIEF/REGIE]. Factuur na [MILESTONE/OPLEVERING] met projectreferentie. Betaling binnen [X] dagen na correcte factuur, tenzij afzonderlijk overeengekomen.

8.2 DE BOUW PRO mag uitsluitend in redelijke verhouding tot een goed onderbouwde tegenvordering bedragen opschorten of verrekenen voor zover wettelijk en contractueel toegestaan.

8.3 Onderbetaalde, niet overeengekomen meeruren worden niet automatisch verschuldigd door enkele aanwezigheid op de bouwplaats.

8.4 Partijen registreren afzonderlijk de overeengekomen scope, voortgang, schriftelijk goedgekeurd meerwerk en oplevering. De zelfstandigheid wordt beoordeeld op de feitelijke uitvoering; deze overeenkomst is geen garantie tegen kwalificatie als arbeidsovereenkomst.

Artikel 9 — Vertrouwelijkheid en klantcontact

9.1 Projectdata, klantnamen, sleutels, foto’s en tekeningen worden vertrouwelijk en volgens AVG behandeld. Publicatie van portfoliofoto’s vereist voorafgaand akkoord van DE BOUW PRO en waar nodig de bewoner.

9.2 Onderaannemer communiceert professioneel en maakt geen contractuele prijs- of garantiebelofte namens DE BOUW PRO zonder toestemming.

9.3 Een algemeen verbod om voor klanten te werken is niet automatisch toegestaan; eventuele beperkte relatieclausule vereist afzonderlijke, evenredige en juridisch getoetste afspraak.

Artikel 10 — Beëindiging en geschillen

10.1 Bij ernstige tekortkoming geldt passende ingebrekestelling en redelijke hersteltermijn tenzij onmiddellijke actie juridisch gerechtvaardigd is. Afrekening van werk en besparingen volgt het toepasselijke overeenkomstrecht.

10.2 Nederlands recht is van toepassing. Eerst overleg, vervolgens bevoegde rechter.

Bijlage A — per project in te vullen

Project / locatie: _____

Scope en resultaat: _____

Aanneemsom / uurtarief excl. btw: _____

Materialen / gereedschappen / afval: _____

Start / gereed / afhankelijkheden: _____

Controlepunten en vereiste rapporten: _____

Facturatie en betaling: _____

Handtekeningen of digitale acceptatie: _____